رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٧/٢٤هـ

المَوضُوعَاتُ

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - الموافقة على حجز مواقع لصالح شركة أرامكو دون أخذ موافقة المقام السامي - مناط اعتبار الواقعة مخالفةً للأنظمة - عدم الإبلاغ بالنظام الجديد - انتفاء المخالفة.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليه تأديبياً؛ لإصداره عدداً من الموافقات على حجز مواقع لصالح شركة أرامكو السعودية دون أخذ موافقة المقام السامي - استناد الهيئة إلى مخالفة المدعى عليه اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) - الواجب في مسائل الإدانة بالمخالفة الإدارية واعتبارها تجاوزاً للأنظمة والصلاحيات من الموظف الصادرة منه، بأن تكون واضحة ومبينة ومعلومة بالنسبة إلى القائم بها - الثابت أن الاتفاقية لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية إلا بعد صدور الموافقات محل الاتهام من المدعى عليه، وكانت تلك الموافقات مبنية على الإجراءات المعمول بها في حينها؛ مما يتقرر معه عدم إدانة المدعى عليه بمخالفة النظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، بشأن الموافقة على اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها ولإصدار هذا الحكم بأنّ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية أقامت دعوى تأديبية بموجب تقديم ممثل الادعاء صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ، وأرفق بصحيفة الدعوى قرار الاتهام رقم (٤٦٣/ت) لعام ١٤٤٣هـ المتضمن طلب معاقبة المدعى عليه تأديبياً، بصفته موظفاً عاماً، حيث يشغل المدعى عليه مدير عام فرع وزارة الطاقة -فرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية- سابقاً، وأن المدعى عليه حال كونه مدير عام الفرع قد خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي إذ قام بإصدار عدد من الموافقات على حجز مواقع لصالح شركة أرامكو السعودية دون الرفع بشأنها إلى المقام السامي للموافقة عليها؛ مخالفة بذلك لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ، وبين مخالفة للفقرة (ب) من المادة (١/٦) من اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادرة

بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، وقد استندت المدعية في اتهامها للمدعى عليه على صور خطابات الموافقة الصادرة من المدعى عليه على حجز مناطق مطلوبة من قبل شركة أرامكو السعودية رقم (١٧٥/س/١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٩هـ، ورقم (٢٦٢/س/١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، ورقم (١٢/س/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ، ورقم (٥٧/س/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٦هـ، ورقم (٧٥/س/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ، ما تضمنته برقية وزارة الطاقة رقم (٤٣٠٢٠١/٤٨١٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ من الإشارة إلى التوجيه الكريم المبلغ ببرقية رئيس الديوان الملكي رقم (٦٥١٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٨هـ بشأن اتخاذ اللازم فيما يتعلق بالموظف الذي صدرت منه موافقة على حجز بعض المناطق باسم فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بعد اتفاقية الامتياز المعتمدة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ دون الرفع بذلك إلى المقام الكريم، وإخلال المدعى عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ، ومخالفته للفقرة (ب) من المادة (١/٦) من اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، كما استندت المدعية بإقرار المدعى عليه في محضر التحقيق بأن تلك الموافقات صادرة منه، وأن ما دفع به من الجهل بالنظام وعدم تبلغه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ -المنشور في الجريدة الرسمية- والذي يتضمن في البند "ثالثاً" منه فقرة (١): التأكيد على وزارة الطاقة والصناعة

والثروة المعدنية بأن تمثيلها للحكومة في حقوقها والتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية لا يخل باستكمال الإجراءات النظامية للحصول على الموافقات اللازمة، وأن هذا الدفع من المدعى عليه لا يعفي من المسؤولية الإدارية، واستندت المدعية على إخلاله بنص المادة (٢٠٨/د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي أوجبت الحرص على الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، ومسؤوليته عما صدر عنه وفقاً للمادة (٢٠٧) من ذات اللائحة، ومخالفته لأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وختم بطلب الهيئة تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحقه وفقاً لنص المادة (٣٣) من نظام تأديب الموظفين. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة، باشرت نظرها -كما هو مثبت في محاضر ضبطها- وبعد تلاوة الدائرة قرار الاتهام على المدعى عليه، قدم المدعى عليه مذكرة رد تضمنت: أنه تم طلب نسخة من الاتفاقية في حينه من الوزارة في الرياض لمعرفة ما فيها من المتطلبات والتعديلات؛ إلا أنه جرى إبلاغهم بأنها سرية للغاية وأنها سوف تنشر في الجريدة الرسمية، ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية -أم القرى- في العدد رقم (٤٨٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٩هـ، بعد إحالته إلى التقاعد بنحو سنتين، وأن الخطابات الصادرة منه خلال تلك الفترة التي تقارب سنة لم يتم إصدار أي توجيه أو تعليمات من قبل الوزارة بالرياض بعدم إكمال الإجراءات كما هو المعتاد بالسابق، وأنه يتم إرسال نسخ من هذه الموافقات إلى الوزارة في الرياض ولم يتم إيقاف هذه

الموافقات، والذي يبين صحة الإجراءات وفقاً للمعطيات في حينه، كما أن الإدارة المختصة وهي إدارة الشؤون القانونية بالفرع لم يتبين لها ما ينسخ الإجراء المتبع، وكانت الإدارة تقوم بإعداد صياغة خطاب الرد المطلوبة للموافقة على منح الشركة منطقة الامتياز المطلوبة، وكما أن الأراضي المطلوب حجزها كانت للمصلحة العامة للدولة ولم يكن فيها مخالفة تعليمات صريحة، وأن أركان المخالفة الإدارية لم تحقق لعدم وجود الركن المادي لها وهو عدم صدور أي توجيهات أو تعليمات وعدم سريان الاتفاقية في حينه إلا بالنشر في الجريدة الرسمية. ثم قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بما ورد في قرار الاتهام، كما قرر المدعى عليه الاكتفاء بما تم تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها تأسيساً على الأسباب التالية.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن جهة الادعاء تطلب معاقبة المدعى عليه وفقاً للمادة (٣٣) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧) والتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ؛ بناءً عليه فإن الدعوى تدخل في اختصاص ديوان المظالم ولائياً بموجب المادة الثالثة عشرة الفقرة (هـ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) والتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصّت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة

المختصة"، كما تختص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) والتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصّت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن القبول الشكلي، وبما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة، ورُفعت خلال الأجل المنصوص عليه لسماع الدعوى التأديبية في المادة الثانية والأربعين من نظام تأديب الموظفين؛ ما تكون معه مقبولة شكلًا. أما عن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب معاقبة المدعى عليه لخروجه عن مقتضى واجبه الوظيفي، إذ قام بإصدار عدد من الموافقات على حجز مواقع لصالح شركة أرامكو السعودية دون الرفع بشأنها إلى المقام السامي للموافقة عليها؛ مخالفاً بذلك لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ، وبالمخالفة للفقرة (ب) من المادة (١/٦) من اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ، وكانت خطابات الموافقة الصادرة من المدعى عليه على حجز المناطق المطلوبة من قبل شركة أرامكو السعودية رقم (١٧٥/س/١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٩هـ، ورقم (٢٦٢/س/١٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ، ورقم (١٢/س/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧هـ، ورقم (٥٧/س/١٤٤٠) وتاريخ

١٤٤٠/٦/٦هـ، ورقم (٧٥/س/١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٤هـ، وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٤/١هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٤/٦هـ المتضمن الموافقة على اتفاقية الامتياز الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ولما كان الثابت أن هذه الاتفاقية لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية -أم القرى- إلا في العدد رقم (٤٨٦٠) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٩هـ، أي بعد صدور الموافقات على حجز المناطق المطلوبة من شركة أرامكو السعودية؛ ما يعني أن ما نسبته المدعية من مخالفة المدعى عليه من قيامه بإصدار تلك الموافقات دون أخذ الموافقة اللازمة على ذلك مع عدم إثباتها تبلغ المدعى عليه بما تضمنته هذه الاتفاقية من أحكام، ورغم إرساله لنسخ من الموافقات للوزارة وعدم ورود أي توجيه حيالها، لا تثبت بحق المدعى عليه؛ إذ إن من الواجب في مسائل الإدانة بالمخالفة الإدارية واعتبارها تجاوزاً للأنظمة والصلاحيات من الموظف الصادرة منه، بأن تكون واضحة ومبينة ومعلومة ولا تكون مجهولة وغير معلومة بالنسبة إلى القائم بها، إذ لا تكون هناك مخالفة ولا عقوبة مع فقدان النص الذي يبين ويكشف مخالفتها؛ ما يعني أن ما استندت عليه المدعية في هذه الدعوى لا يوصل إلى اعتبار أن ما صدر من المدعى عليه مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن غاية ما قام به المدعى عليه هو إصدار الموافقات على حجز تلك المناطق وفق الإجراءات المعمول بها في وقتها مع عدم وجود ما يبين أن تلك الإجراءات قد جاء ما ينسخها وقت إصدار تلك الموافقات؛ مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم

إدانة المدعى عليه في هذه الدعوى بحسب منطوقها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى التأديبية رقم (٢٩) لعام ١٤٤٤هـ، والمقامة من فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية ضد (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.